

1501337-07.2021.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JULIANA GUIMARAES ORNELLAS

Comarca: Tremembé

Foro: Foro de Tremembé

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... de arma, quando da prática do crime de roubo, configura grave ameaça.

Nesse sentido: "RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. GRAVE AMEAÇA. ARMA DE FOGO. OSTENTAÇÃO. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. PERÍCIA. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tremembé

Foro de Tremembé

2ª Vara

Rua Costa Cabral, 1183, Tremembe - SP - cep 12120-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501337-07.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501337-07.2021.8.26.0618

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA GUIMARAES ORNELLAS

Vistos.

RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA, qualificado nos autos, foi DENUNCIADO pela prática do delito descrito no artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo em vista que, no dia 27 de setembro de 2021, por volta das 20h, na Avenida Luiz Gonzaga das Neves, n.º 1855, nesta cidade e comarca, tentou subtrair para si, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, um aparelho celular da marca Samsung A 71, avaliado em R\$ 2.200,001, pertencente a Gilmar dos Santos (fls. 50/52).

A denúncia (fls. 50/52) foi devidamente recebida (fls. 53/54).

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foi ouvida a vítima, uma testemunha e interrogado o acusado (fls. 114/115).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, com a consequente condenação do acusado, opinando sobre a dosimetria da penal.

A Defesa, a seu turno, pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal, e regime inicial aberto.

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A denúncia é procedente.

A materialidade foi demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13), auto de avaliação do celular (fls. 14), bem como pelas demais provas produzidas em juízo.

Igualmente certa a autoria por parte do acusado, uma vez que confessou os fatos, senão vejamos:

A vítima Gilmar, policial militar, relatou que estava de férias, voltando para casa, quando o acusado lhe deu voz de assalto pedindo o celular. Aproveitou-se do fato que o acusado estava na bicicleta e conseguiu imobilizar ele. Ele tinha um objeto envolto em uma fita preta e também uma faca. Já tinha visto o indivíduo anteriormente. Desconfiou porque ele se aproximou demais. O acusado não conseguiu levar nada, ficando só na tentativa.

A testemunha Reinaldo Alves dos Santos, policial militar, relatou que estava de serviço e foi acionado via copom sobre a tentativa de roubo. No local, a vítima já havia imobilizado o indivíduo que portava um simulacro e uma faca. Contou que foi a vítima quem lhe relatou os fatos. Esclareceu que falou com o acusado no local e na delegacia, sendo que na delegacia ele confessou os fatos, revelando que praticou o ato em razão de dívidas que tinha para pagar.

Interrogado em juízo, o acusado Rodrigo de Oliveira Silva confessou os fatos, contando que praticou o ato para pagar uma dívida. Confessou estar portando o simulacro e a faca. Não tem filhos. Mora com a mãe e os irmãos. Nunca foi preso. Está arrependido do que fez.

Pois bem.

A vítima foi clara ao narrar os fatos, contando que ao ser abordado, conseguiu imobilizar o acusado, acionando a polícia que foi até o local.

O depoimento da testemunha, ouvida em juízo, corroborou o depoimento da vítima, sendo que o próprio acusado confessou os fatos, relatando que tentou efetuar o roubo munido de um simulacro e uma faca em razão de uma dívida de R\$ 300,00. Ao fim, afirmou estar arrependido.

Importante colacionar o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça sobre a simulação de porte de arma, quando da prática do crime de roubo, configura grave ameaça.

Nesse sentido: "RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. GRAVE AMEAÇA. ARMA DE FOGO. OSTENTAÇÃO. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...] 4. Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada. 5. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, de relatoria do Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), com relator para acórdão o Ministro Gilson Dipp, DJe 6/4/2011, assentou o entendimento de que, para a incidência da causa especial de aumento, mostram-se prescindíveis a apreensão e a realização de perícia na arma utilizada no crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização por outros meios de prova, na espécie, a palavra da vítima e dos próprios réus. 6. Recurso especial não provido e deferido o pedido de execução provisória feito pelo Ministério Público Federal." (REsp 1.294.312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

No caso dos autos, verifica-se que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que a conduta do réu foi interrompida pela ação da vítima, que conseguiu interromper a ação, imobilizando o réu, caracterizando a hipótese do artigo 14, inciso II, do Código penal.

Vê-se, pois, que as provas colacionadas aos autos são suficientes, de modo que a confissão judicial do réu foi corroborada pelos demais elementos probatórios.

Dessa forma, insista-se, inevitável, a condenação na forma requerida pelo Ministério Público, pois cabalmente demonstrado que o réu praticou o crime de roubo, nos termos do artigo 157, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Devidamente caracterizada a infração penal, com todas as suas elementares, com

fulcro nos artigos 59 e seguintes, do Código Penal, PASSO À FIXAÇÃO DA PENA.

Na primeira fase, sopesados os elementos norteadores do art. 59, do Código Penal, em virtude da primariedade do réu, fixo a pena-base no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, presentes as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade penal, nos termos do artigo 65, incisos I e III, alínea "d", do Código Penal. Todavia, as benesses não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da súmula 231, do STJ. Desse modo, mantenho a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, o emprego de faca enseja o aumento de 1/3, nos termos do art. 157, parágrafo segundo, inciso VII, do Código Penal, perfazendo 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa. No mais, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal, reduzo a pena no patamar de 1/3, em virtude da tentativa, fixando a pena em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 (oito dias) dias-multa, tornando-a definitiva.

No que toca ao regime inicial de cumprimento de pena, em observância às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, este deve ser o aberto.

Verifica-se, ainda, pela presença de grave ameaça à vítima, que a substituição da pena corporal por restritiva de direitos é inviável ao caso concreto.

DISPOSITIVO.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 08 (oito dias) dias-multa, fixada no valor mínimo legal, pela prática do crime descrito no artigo 157, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Faculto a interposição de recurso em liberdade, porque assim se encontra no momento, não existindo provas da necessidade de prisão preventiva.

Oportunamente, lance-se seu nome no rol dos culpados.

Autorizo a destruição da faca apreendida.

Não havendo informações concretas sobre a situação financeira, estabeleço o valor do dia-multa no mínimo legal.

Intime-se os réus para que, no prazo de 10 dias, efetue o pagamento das custas processuais devidas (100 UFESP'S).

Tendo sido o réu defendido por defensor dativo, fica suspensa a cobrança das custas processuais, nos termos do § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Expeça-se certidão de honorários ao(à) defensor(a) dativo(a), se atuante nos autos. P.I.C.

Tremembe, 10 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA